

1500055-49.2021.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL (TELEAUDIÊNCIA)

Processo Digital nº:

1500055-49.2021.8.26.0612

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS CAETANO

Data da Audiência:

15/02/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 15 de fevereiro de 2022, às 13:30h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM 2549/2020 e seguintes, Comunicado CG de nºs 250/2020 e 284/2020, todos deste Eg. TJSP; Recomendação CNJ 62/2020; bem como Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), a Resolução do CNJ 322/2020, bem como o Provimento CSM nº 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dentre diversos protocolos, privilegia a realização de audiências virtuais ou mistas. A audiência foi instalada desta forma como medida profilática a evitar a disseminação do novo coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional em face da urgência que o caso requer, especialmente propiciar julgamento em primeira instância àquele que se encontra privado de liberdade e processado, na forma do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), de

outro. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Previa e separadamente, reuniram-se o acusado e sua defensora por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença do DD. Representante do Ministério Público o DR. PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR. Presente o réu ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS CAETANO e sua Defensora a DR (A) KATIA CRISTINA NOGUEIRA GAVIOLLI BERTONHA- OAB 143306/SP. Presentes as testemunhas LEANDRO ANGELO MOREIRA e RICHARD HENRIQUE PIRES. Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas LEANDRO ANGELO MOREIRA e RICHARD HENRIQUE PIRES e o interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS CAETANO, qualificado nos autos, está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Vicente João Olivério, n. 178, Jardim Micali, nesta cidade e Comarca de Taquaritinga, trazia consigo 14 (quatorze) eppendorfs contendo "cocaína", pesando 17 g, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01).

Boletim de ocorrência (fls. 06/07).

Por oportunidade da análise do auto de prisão em flagrante, foi deferido ao acusado o benefício da liberdade provisória (fls. 61/64).

Devidamente notificado (fls. 170), o acusado ofereceu defesa prévia (fls. 177).

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fls. 178/180).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento pelo sistema de videoconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, e ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido na ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 09), fotografia (fls. 10), laudo pericial (fls. 91/93) e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é indubitosa.

Ouvido na fase policial, o acusado declarou que é usuário de "cocaína", "maconha" e "crack" e que, na data dos fatos, foi até o local onde fora abordado para adquirir

drogas para seu uso pessoal. Disse que portava apenas a quantia de R\$ 50,00. Afirmou que enquanto negociava com uma pessoa menor de idade, cujo nome e características não sabe declinar, apareceu uma viatura da polícia militar. Que, na ocasião, referido menor se assustou e dispensou a droga no interior da caçamba. Aduziu que o adolescente teria deixado no local algum dinheiro que portava e fugiu. Negou que seja traficante, afirmando ser um mero usuário. Afirmou que parte do dinheiro apreendido não lhe pertence, sendo seus somente R\$ 50,00. Em juízo, o acusado afirmou que é trabalhado rural e usuário de drogas. Alegou que foi ao local para comprar a droga de um menor. Anotou que o menor jogou a droga na caçamba e tentou fugir, ocasião em que também empreendeu fuga. Alegou que os policiais estão mentindo. Anotou que o menor conseguiu fugir e que ele estava com R\$ 50,00. Relatou que o menor foi abordado com mais dinheiro. Alegou que tentou correr por medo. Esclareceu que iria comprar a droga de um menor. Disse que ia comprar cinco pinos. Alegou que estava trabalhando de bicos, sem registro. Esclareceu que usa 14 pinos em uma hora.

Todavia, a versão dada pelo réu se apresenta isolada nos autos, não sendo hábil a contrariar o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A testemunha Leandro Ângelo Moreira, policial militar, declarou que estava em serviço, com o policial Richard e que, enquanto realizavam patrulhamento de rotina, passaram pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, e avistaram um indivíduo, que estava próximo a uma caçamba de entulhos. Disse que o réu, ao verificar a presença da viatura, jogou algo que portava dentro da caçamba. Na sequência, o réu foi abordado e identificado. Em busca pessoal, encontraram com o acusado R\$ 107,00, em espécie. Afirmou que na sequência, ele e seu parceiro foram até a caçamba verificar o que havia sido dispensado, tendo sido localizados 14 microtubos tipo eppendorf, contendo "cocaína". Anotou que no instante da localização do entorpecente, o réu tentou empreender fuga, contudo, foi capturado.

A testemunha Richard Henrique Pires, policial militar, declarou que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando presenciaram um indivíduo que estava próximo a uma caçamba. Contou que ao avistar a viatura, o indivíduo dispensou algo que portava no interior da caçamba. Por tal motivo, este foi abordado e identificado como sendo Anderson. Anotou que em busca pessoal, localizaram com o acusado a quantia de R\$ 107,00, em espécie. No interior da caçamba, localizaram 14 microtubos tipo eppendorf, contendo "cocaína". Afirmou que após a localização do entorpecente, Anderson tentou empreender fuga, contudo, foi capturado. Afirmou que o réu é conhecido dos meios policiais.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Os depoimentos dos policiais foram seguros ao imputar ao réu a propriedade de 14 eppendorfs contendo "cocaína". Narrara, também, que o acusado tentou empreender fuga após a localização do entorpecente.

Não há que se falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminá-lo falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06. (TJSP. Apelação Criminal 1500057-52.2020.8.26.0580; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021) - grifei. Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 13 porções de cocaína (2,66 gramas) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJSP. Apelação Criminal 0000581-23.2016.8.26.0594; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Quartina - Vara Única; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020) - grifei.

Narraram com detalhes a dinâmica dos fatos. Não há contradição, os depoimentos são uníssonos.

Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.

Nessa senda, não há como acolher a versão dada pelo acusado, no sentido de que estava no local para comprar drogas. Não há nenhuma prova nos autos que os policiais estejam mentindo para incriminá-lo falsamente.

Destarte, não é crível que policiais “plantem” quantia em dinheiro e droga, para incriminar falsamente o acusado, como quis fazer crer em seu interrogatório.

Existe, ainda, contradição entre as versões dadas pelo réu nas duas vezes em que foi interrogado. Na fase policial, o réu afirmou que o menor, de quem supostamente iria comprar a droga, empreendeu fuga. Em juízo, por sua vez, asseverou que o menor fugiu, mas depois foi capturado e apreendida certa quantia em dinheiro com ele. Portanto, diante da contrariedade de versões, bem como da ausência de provas acerca dos fatos narrados, até porque nenhum menor foi apreendido na ocasião, de rigor afastar a versão do réu.

Anote-se, ainda, que após a apreensão das drogas na caçamba pelos policiais, o acusado tentou empreender fuga, atitude incompatível com a de um indivíduo que não possui envolvimento com o crime.

Reforce-se que foi encontrada em poder do réu a quantia de R\$ 107,00, sem que este tenha comprovado o exercício de qualquer atividade lícita.

Anote-se, ainda, que os policiais confirmaram que o local é ponto de venda de drogas.

Assim, comprovada a propriedade da droga, não há dúvidas de que se destinava à venda. Registro que a quantidade de droga apreendida (14 pinos de “cocaína”) e a forma como estava embalada autoriza a considerar que a substância entorpecente era destinada ao consumo de terceiros, sendo tal preceito expresso na Lei nº 11.343/06.

Cumpra anotar, que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário para a sua caracterização o flagrante da

comercialização das substâncias ilícitas para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tanto a análise das circunstâncias e indícios que conduzem a incriminação, todos a respaldar a convicção pela autoria do acusado no crime de tráfico de drogas.

À propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turma j. 10/06/2014).

No mesmo sentido:

Tráfico de Entorpecentes - Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pena base reduzida.

Substituição da pena. Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos. Regime mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP. Apelação Criminal 0016290-94.2017.8.26.0196; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) - grifei.

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime imputado ao acusado. Isso porque os relatos apresentados pelos dois policiais militares e a prova pericial coligida, constituem provas firmes e robustas, mais que suficientes a reforçar a convicção de que ele realmente guardava e tinha em depósito drogas no local em que foi detido em flagrante, na ocasião. Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Ademais, é cediço que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

O uso de entorpecente é a porta de entrada para a atividade de traficância. Assim, incabível o pleito desclassificatório, pois as drogas que possuía não eram destinadas ao uso.

Neste sentido: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Nesta senda, a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base do réu em 1/4 acima do mínimo legal, uma vez que ostenta maus antecedentes (Proc. nº 1500208-95.2020.8.26.0619 - fls. 198/201). Com efeito, verificou-se que houve condenação definitiva do réu por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado em data posterior a este (Trânsito em julgado em 08 de março de 2021, fls. 201).

O entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é que, embora não seja possível a configuração da reincidência, a condenação posterior poderá caracterizar maus antecedentes.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (Resp 1711015 / RJ RECURSO ESPECIAL

2017/0302163-0. Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 31/08/2018).

Portanto, pena base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Além disso, deve ser considerada a natureza do entorpecente apreendido, já que a cocaína possui efeitos devastadores.

Com efeito, quando o legislador determinou, no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que o juiz, na fixação das penas considere com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância, quis dizer que, quem trafica "cocaína" deve ser punido mais severamente do que quem trafica outras drogas menos vulnerantes, como, por exemplo, apenas a maconha.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas - Acusado surpreendido com 14 pinos de cocaína, com peso líquido total de 19,41g - Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares - Intuito mercantil demonstrado - Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal - Natureza do entorpecente apreendido que justifica o aumento - Artigo 42 da Lei nº 11.343/06 - Reprimenda agravada em 1/6 pela reincidência - Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e Substituição penal - Inaplicabilidade - Requisitos legais não preenchidos - Regime inicial fechado mantido, porque adequado à gravidade concreta da conduta praticada - Recurso não provido (TJSP. Apelação nº 0001327-39.2018.8.26.0619. Relator(a): Salles Abreu. Comarca: Taquaritinga. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/12/2018. Data de publicação: 15/01/2019). Negritei.

Ainda, a esse respeito:

"O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC 631774 / SE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0327617-0. Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2021) - grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Processo" (AgRg no HC 476995 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0289466-0 Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019) - grifei.

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, v. un. 29.12.1987).

Pena base, portanto, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a computar. Todavia, incide a

agravante da reincidência, conforme se verifica da certidão acostada às fls. 198/201 dos autos (Proc. nº 0000049-71.2016.8.26.0619), majorando a pena em 1/6. Pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Deixo de aplicar o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ante os maus antecedentes e a reincidência do réu.

A pena pecuniária, utilizado o mesmo critério das privativas de liberdade, é fixada em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para o réu, no valor unitário mínimo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo o fechado, ante a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade nesta Comarca, o tráfico é delito de extrema relevância que demanda combate diuturno das autoridades policiais, judiciárias e do Ministério Público.

Assim, diante das graves consequências sociais, inviável imputar ao traficante regime de pena menos rigoroso do que o fechado.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal que a Justiça Pública move contra ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS CAETANO, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Considerando-se que o réu encontra-se em liberdade, defiro-lhe o apelo em liberdade.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu em favor da União (fls. 08). Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Transitada em julgado esta sentença: a) destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas); b) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva; c) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; d) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); e) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao sentenciado, já que a indicação de defensor dativo para patrocinar a defesa sugere a hipossuficiência de recursos financeiros (fl. 171). Anote-se."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, tanto a Defensora quanto o réu interpuseram recurso de apelação, sendo que o Ministério Público concordou com a sentença, não querendo dela recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Dou por certificado nesta data o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso interposto, saindo a defensora intimada que o prazo para apresentação das razões recursais se inicia na data de

amanhã. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça – Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Encaminhe-se as gravações da audiência realizada, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Expeça-se certidão de honorários, se o caso." Saem os presentes intimados. Publicada em Audiência, nos termos do Comunicado CG Nº 2200/2016. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA